

Datei: eml/2025-09-29_rheinpark_erstkontakt.eml

Von	b.casparius@rheinpark-gewerbe.de
An	m.vondering@vondering-metallform.de
Datum	Mon, 29 Sep 2025 10:47:12 +0200
Betreff	Ankaufsinteresse Krefelder Straße 214, Moenchengladbach

Sehr geehrter Herr Vondering,

Ihr Betriebsgrundstueck an der Krefelder Straße ist uns im Rahmen unserer laufenden Ankaufsrecherche für Produktionsimmobilien am Mittleren Niederrhein aufgefallen. Wir erwerben derzeit gezielt Hallenobjekte mit 3.000 bis 6.000 qm Nutzflaeche zur Bestandshaltung, gerne auch im Rahmen einer Sale-and-lease-back-Struktur, bei der Sie als Nutzerin langfristig im Objekt bleiben.

Falls eine Veraeusserung für Sie grundsatzlich in Betracht kommt, würde ich mich über ein kurzes Telefonat freuen. Nennen Sie mir gerne einen Ansprechpartner in Ihrem Hause für die Objektunterlagen (Mietflaechenaufstellung, Grundbuchauszug, Energieausweis).

Zu unserem Haus: Die Rheinpark Gewerbeimmobilien GmbH & Co. KG haelt aktuell 14 Gewerbeobjekte in Nordrhein-Westfalen; Referenzen nenne ich Ihnen gerne im Gespräch.

Mit freundlichen Grüßen

Bjoern Casparius
Geschäftsführer der Rheinpark Verwaltungs-GmbH
Rheinpark Gewerbeimmobilien GmbH & Co. KG
Kaistrasse 17, 40221 Duesseldorf
Telefon 0211 936622-10

Datei: eml/2025-11-03_vondering_provision.eml

Von	m.vondering@vondering-metallform.de
An	s.vondering@vondering-immobilien.de
Datum	Mon, 03 Nov 2025 21:38:05 +0100
Betreff	Provision - so machen wir es

Stefan,

wie eben am Telefon besprochen: Wir setzen die Vereinbarung diese Woche auf, Pauschale 60.000 inklusive Steuer. Das ist genau das, was nach der Abloesung der Bank uebrig bleibt. Besser das Geld liegt bei dir in der Familie, als dass es nachher irgendwo im großen Topf verschwindet - du weisst ja, wie es hier gerade aussieht, die Stadtkasse hat schon die Vollstreckung angekündigt und die Bank will uns auch nur noch loswerden.

Wegen der Formulierung: Du hast den Casparius ja im Fruehsommer im Golfclub kennengelernt und ihm damals erzählt, dass bei uns vielleicht mal was mit dem Grundstueck geht. Insofern passt "Nachweis und Vermittlung" schon, so schreiben wir es jedenfalls rein. Die Unterlagen für Rheinpark hast du ja auch mit zusammengesucht.

Rechnung bitte erst stellen, wenn der Notar das Restgeld ausgekehrt hat, vorher ist nichts zu holen.

Gruß
Matthias

Datei: eml/2026-07-06_sachstand_nachforderung.eml

Von	kanzlei-lindenhof@example.invalid
An	mandant@example.invalid
Datum	Mon, 06 Jul 2026 09:18:00 +0200
Betreff	Sachstand und fehlende Unterlagen insolvenzanfechtung-glaebigerbenachteiligung-grundstuecksverkauf-moenchengladbach

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die nächste Bearbeitung fehlen noch die unten markierten Unterlagen. Bitte reichen Sie nur vorhandene Originale ein; kurze Notizen genügen, wenn ein Dokument nicht auffindbar ist. Wichtig sind Zugangsdaten, Fristen, ärztliche oder wirtschaftliche Kernbelege und Zahlungsnachweise.

Mit freundlichen Grüßen

Kanzlei Lindenhof und Partner mbB

Datei: eml/2026-09-08_terminsladung_gutachterin.eml

Von	poststelle@lg-moenchengladbach.nrw.de
An	kanzlei@hellwege-recht.de
Datum	Tue, 08 Sep 2026 09:00:00 +0200
Betreff	Terminsladung 5 O 214/26 mit Sachverstaendiger

Sehr geehrte Damen und Herren,

es ergeht Ladung zum Termin am 10.11.2026, 10:00 Uhr, mit muendlicher Gutachtenerlaeuterung durch
Dipl.-Ing. Dallmer.

Mit freundlichen Gruessen
Geschaeftsstelle 3. Zivilkammer

Datei: eml/2026-11-24_vergleichsannahme_rheinpark.eml

Von	l.brandstaetter@brandstaetter-recht.de
An	c.hellwege@hellwege-recht.de
Datum	Tue, 24 Nov 2026 15:40:00 +0100
Betreff	Vergleichsannahme 5 O 214/26

Sehr geehrter Herr Dr. Hellwege,

unsere Mandantin nimmt den Vergleichsvorschlag ueber EUR 155.000,00 in zwei Raten an.

Mit freundlichen Gruessen

Dr. Leo Brandstaetter

Datei: eml/2027-02-02_zahlungseingang_zweite_rate.eml

Von	c.hellwege@hellwege-recht.de
An	l.brandstaetter@brandstaetter-recht.de
Datum	Tue, 02 Feb 2027 11:15:00 +0100
Betreff	Zahlungseingang beide Raten bestaetigt

Sehr geehrter Herr Dr. Brandstaetter,

wir bestaetigen den vollstaendigen Eingang beider Raten (insgesamt EUR 155.000,00) auf dem Massekonto.

Mit freundlichen Gruessen

Dr. Carsten Hellwege

Kontoauszug;Vondering Metallform GmbH;Geschaeftskonto DE87 3106 0181 0002 2140 55;Gladbacher Bank fuer Handel und Gewerbe eG;Auszug 12/2025			
Buchungstag;Wertstellung ;Vorgang;Auftraggeber_E mpfaenger;Verwendungsz weck;Betrag_EUR;Saldo_ EUR			
01.12.2025;01.12.2025;Sa ldovortrag;;;0	00;14212	44	
02.12.2025;02.12.2025;La stschrift-Rueckgabe;Energ ie Rheinland Vertrieb GmbH;Rueckgabe Lastschrift Abschlag 11/2025 mangels Deckung Entgelt 3	90;-3	90;14208	54
04.12.2025;04.12.2025;Ue berweisung;Kessler Anlagenbau GmbH;Zahlungseingang RE 2025-0912 Teilbetrag;28400	00;42608	54	
05.12.2025;05.12.2025;Sa mmelueberweisung;Lohn- und Gehaltslauf 11/2025;Loehne November 2025 Teilzahlung 60 Prozent;-38150	00;4458	54	
09.12.2025;09.12.2025;La stschrift-Rueckgabe;BKK Rheinland-Mitte;Rueckgab e Lastschrift GSV-Beitraege 11/2025 mangels Deckung Entgelt 3	90;-3	90;4454	64
11.12.2025;11.12.2025;Ue berweisung;Stahlhandel Ruhrort GmbH;Vorkasse Bestellung 2025-1188;-6200	00;-1745	36	
19.12.2025;19.12.2025;Gu tschrift;Notar Dr. Plueckthon Anderkonto;Auskehrung Resterloes Kaufvertrag UR 1834-2025 P nach Abloesung Niederrhein-Bank;60000	00;58254	64	

Kontoauszug;Vondering Metallform GmbH;Geschaeftskonto DE87 3106 0181 0002 2140 55;Gladbacher Bank fuer Handel und Gewerbe eG;Auszug 12/2025			
22.12.2025;22.12.2025;Ueberweisung;Vondering Immobilien e.K.;Vermittlungsprovision Objekt Krefelder Str. 214 RG 2025-041;-60000	00;-1745	36	
23.12.2025;23.12.2025;Ueberweisung;Kessler Anlagenbau GmbH;Zahlungseingang RE 2025-0958;19340	00;17594	64	
29.12.2025;29.12.2025;Ueberweisung;Finanzamt Moenchengladbach;Umsatzsteuer 10/2025 Teilzahlung;-9500	00;8094	64	
30.12.2025;30.12.2025;Sammelueberweisung;Lohn- und Gehaltslauf 11/2025;Loehne November 2025 Restzahlung;-25430	00;-17335	36	
31.12.2025;31.12.2025;Entgeltabschluss;Gladbacher Bank;Kontofuehrung und geduldete Ueberziehung Q4/2025;-212	80;-17548	16	

Datei: 10_liquiditaetsstatus_2025_2026.csv

Liquiditaetsstatus Vondering Metallform GmbH;rekonstruiert aus Finanzbuchhaltung und Bankauszuegen durch Insolvenzverwaltung;Stand 05.06.2026;alle Betraege in EUR	
Stichtag;Liquide_Mittel;Faellige_Verbindlichkeiten;Unterdeckung;Unterdeckung_Prozent;Anmerkung	
01.03.2025;232000;241000;9000;3	7;Zahlungsziel Kessler Anlagenbau verlaengert auf 60 Tage
01.04.2025;205000;226000;21000;9	3;erste Lastschriftrueckgabe Energieversorger
15.04.2025;171000;238000;67000;28	2;"Zwischenstichtag; Überziehung der KK-Linie erstmals über 14 Tage"
01.05.2025;158000;247000;89000;36	0;Lieferant Stahlhandel Ruhrort stellt auf 14-Tage-Ziel um
01.06.2025;149000;262000;113000;43	1;Lastschriftrueckgabe Niederrhein-Bank (siehe Schreiben 18.09.2025)
01.07.2025;131000;289000;158000;54	7;Gewerbesteuerrueckstand waechst auf
01.08.2025;124000;305000;181000;59	3;Loehne Juli in zwei Tranchen gezahlt
01.09.2025;112000;331000;219000;66	2;Mahnbescheid Werkzeugbau Erkelenz GmbH
01.10.2025;103000;349000;246000;70	5;Vollstreckungsankuendigung Stadtkasse 08.10.2025
01.11.2025;94000;368000;274000;74	5;Beurkundung Grundstuecksverkauf 12.11.2025
01.12.2025;88000;386000;298000;77	2;Resterloes 60000 am 19.12. zugeflossen und am 22.12. abgeflossen
01.01.2026;64000;395000;331000;83	8;Loehne Dezember teiloffen
01.02.2026;39000;402000;363000;90	3;Warenkreditversicherer hebt Deckung auf
01.03.2026;21000;412000;391000;94	9;Antragsvorbereitung

Datei: 91_fristsachen_belege_offene_punkte_2026-07-06.csv

Punkt;Status;Warum wichtig;Nächster Output		
Liquiditätsstatus;prüfen;Stichtag	Fälligkeit	freie Mittel;13-Wochen-Matrix
streitige Forderung;prüfen;objektive Rechtslage und Beweislast;Rechtsvermerk		
Rangrücktritt;prüfen;freie Überschüsse	Drittbegünstigung	Zahlungssperre;Klauselcheck

Datei: csv/fristenliste_verjaehrung_paragraf_146_inso.csv

Anspruch;Kenntnis Verwalter ab;Verjaehrung (3 Jahre);Status	
Anfechtung Grundstuecksverkauf Rheinpark;01.06.2026;31.12.2029;gewahrt	Klage erhoben 16.07.2026
Anfechtung Provisionszahlung Stefan Vondering;01.06.2026;31.12.2029;gewahrt	Klage erhoben 29.06.2026

Datei: csv/kontobewegungen_stefan_vondering_2025.csv

Datum;Betrag (EUR);Verwendungszweck		
12.11.2025;60.000	00;Vermittlungsprovision Grundstuecksverkauf Krefelder Strasse 214	
14.11.2025;-18.500	00;Ueberweisung an Ehefrau L. Vondering	Verwendungszweck Darlehen
20.11.2025;-9.900	00;Kfz-Kauf Autohaus Niederrhein	
02.12.2025;-6.200	00;Bareinzahlung eigenes Geschaeftskonto Vondering Immobilien e.K.	

Tabellenblatt: Kalkulation

Massekostenkalkulation Anfechtungskomplexe Rheinpark/Vondering		
Position	Betrag (EUR)	Bemerkung
Vergleichsbetrag Rheinpark	155.000,00	zwei Raten, vollstaendig eingegangen
Titulierte Forderung Stefan Vondering	60.000,00	Versaumnisurteil AG Moenchengladbach
Davon per Kontopfaendung realisiert	22.400,00	Sparkasse Moenchengladbach
Restforderung tituiert offen	37.600,00	weitere Vollstreckung vorgemerkt
Gerichtskosten beide Verfahren	6.940,00	aus der Masse verauslagt
Sachverstaendigenkosten	3.850,00	muendliche Gutachtenerlaeuterung
Nettoerloes fuer die Masse (Stand Abschluss)	166.610,00	$155.000 + 22.400 - 6.940 - 3.850$

Verfahrensvermerk zur Handakte

Hellwege & Kollegen Rechtsanwälte · Bismarckstraße 82 · 41061 Mönchengladbach

Unser Zeichen: 220/26 CH · Bearbeiter: Rechtsanwalt Dr. Carsten Hellwege

Mönchengladbach, den 08.06.2026

Insolvenzverfahren über das Vermögen der Vondering Metallform GmbH, Krefelder Straße 214, 41063 Mönchengladbach — Amtsgericht Mönchengladbach, 32 IN 71/26

Vermerk: Anfechtungssachverhalt Grundstücksverkauf Krefelder Straße 214 und Zahlung von 60.000,00 EUR an Vondering Immobilien e.K.

1 Verfahrensstand

Das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Vondering Metallform GmbH ist auf den Eigenantrag des Geschäftsführers Matthias Vondering vom 16.03.2026 durch Beschluss des Amtsgerichts Mönchengladbach vom 01.06.2026 eröffnet worden. Der Unterzeichner ist zum Insolvenzverwalter bestellt. Die vorläufige Verwaltung war am 18.03.2026 angeordnet worden. Der Geschäftsbetrieb ist zum 30.04.2026 eingestellt; die Belegschaft von zuletzt 41 Mitarbeitern ist freigestellt beziehungsweise gekündigt.

2 Anfechtungsrelevanter Sachverhalt

Die Schuldnerin hat mit notariellem Kaufvertrag vom 12.11.2025 (Notar Dr. Ansgar Plückthorn, Mönchengladbach, UR-Nr. 1834/2025 P) ihr Betriebsgrundstück Krefelder Straße 214 an die Rheinpark Gewerbeimmobilien GmbH & Co. KG, Düsseldorf, zum Kaufpreis von 1.850.000,00 EUR verkauft, also rund vier Monate vor dem Eigenantrag. Der Kaufpreis entspricht dem Verkehrswert, den die öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige Dipl.-Ing. Henrike Dallmer in ihrem Gutachten vom 24.10.2025 ermittelt hat. Das Grundstück war in Abteilung III mit einer brieflosen Grundschuld über 2.100.000,00 EUR nebst 15 Prozent Zinsen jährlich zugunsten der Niederrhein-Bank AG, Krefeld, belastet. Die Grundschuld valutierte zum Stichtag der Beurkundung nach der Valutenbestätigung der Bank vom 10.11.2025 mit 1.790.000,00 EUR. Aus dem am 15.12.2025 auf dem Notaranderkonto eingegangenen Kaufpreis sind 1.790.000,00 EUR zur Ablösung an die Bank geflossen; der Restbetrag von 60.000,00 EUR ist am 19.12.2025 auf das Geschäftskonto der Schuldnerin ausgekehrt und von dort am 22.12.2025 unter dem Verwendungszweck „Vermittlungsprovision Objekt Krefelder Str. 214“ an die Vondering Immobilien e.K. überwiesen worden. Inhaber dieses Unternehmens ist Stefan Vondering, der Bruder des Geschäftsführers der Schuldnerin.

3 Erste rechtliche Einordnung

Anfechtbar erscheinen zwei getrennt zu würdigende Rechtshandlungen: erstens der Grundstückskaufvertrag nebst Auflassung gegenüber der Erwerberin, zweitens die Zahlung der 60.000,00 EUR an den Bruder des Geschäftsführers. Bei der ersten Rechtshandlung wird die Gegenseite einwenden, dass eine Gläubigerbenachteiligung im Sinne des § 129 Abs. 1 InsO ausscheide, weil das Grundstück wertausschöpfend belastet gewesen sei. Dieser Einwand ist ernst zu nehmen, greift aber jedenfalls nicht für den nicht valuierten Teil der Grundschuld und den nach Ablösung verbliebenen Übererlös. Bei der zweiten Rechtshandlung ist zu prüfen, ob der Zahlung überhaupt eine werthaltige Vermittlungsleistung gegenüberstand; die im Rahmen der Postfachsicherung aufgefundene E-Mail-Korrespondenz (Aktenstücke im Ordner eml) spricht dagegen, dass Stefan Vondering den Kontakt zur Erwerberin hergestellt hat.

4 Weiteres Vorgehen

Die Anfechtung ist mit Schreiben vom 15.06.2026 gegenüber der Erwerberin und gegenüber Stefan Vondering zu erklären. Die Liquiditätsentwicklung der Schuldnerin ist anhand des aus der Finanzbuchhaltung rekonstruierten Liquiditätsstatus (Aktenstück 10) aufzubereiten; der dort ausgewiesene Befund weicht erheblich von den Angaben im Eigenantrag ab und ist für die subjektiven Tatbestandsmerkmale von zentraler Bedeutung. Wiedervorlage nach Eingang der Erwiderungen.

Dr. Hellwege

Rechtsanwalt, Insolvenzverwalter

Eigenantrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens (Abschrift aus der Gerichtsakte)

Vondering Metallform GmbH · Krefelder Straße 214 · 41063 Mönchengladbach

vertreten durch den Geschäftsführer Matthias Vondering

Mönchengladbach, den 16.03.2026

An das

Amtsgericht Mönchengladbach

— Insolvenzgericht —

Hohenzollernstraße 157

41061 Mönchengladbach

Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Vondering Metallform GmbH (HRB 14892, Amtsgericht Mönchengladbach)

Sehr geehrte Damen und Herren,

als alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Vondering Metallform GmbH beantrage ich, das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Gesellschaft zu eröffnen. Zur Begründung trage ich Folgendes vor.

1 Angaben zur Gesellschaft

Die Gesellschaft betreibt seit 1987 einen Metallverarbeitungsbetrieb mit den Schwerpunkten Blechzuschnitt, Kantung und Baugruppenmontage. Sie beschäftigt derzeit 41 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das Stammkapital beträgt 250.000,00 EUR und ist voll eingezahlt. Alleingesellschafter und Geschäftsführer ist der Unterzeichner.

2 Eröffnungsgrund

Die Gesellschaft ist zahlungsunfähig. Die Zahlungsunfähigkeit ist Anfang Februar 2026 eingetreten. Auslöser war, dass der Warenkreditversicherer unserer beiden Hauptlieferanten die Deckungszusagen mit Wirkung zum 02.02.2026 aufgehoben hat und beide Lieferanten seither nur noch gegen Vorkasse liefern. Zeitgleich hat unser größter Auftraggeber, die Kessler Anlagenbau GmbH, Neuss, laufende Abrufe storniert. Seit Anfang Februar 2026 kann die Gesellschaft ihre fälligen Verbindlichkeiten nicht mehr vollständig bedienen. Bis Januar 2026 einschließlich wurden nach meiner Einschätzung die wesentlichen Verbindlichkeiten — wenn auch teilweise schleppend — noch bedient; es handelte sich um eine bloße Zahlungsstockung, die im Rahmen der üblichen Geschäftstätigkeit überbrückt werden konnte. Erst mit dem Wegfall der Lieferantenkredite Anfang Februar 2026 ist die Liquiditätslücke dauerhaft geworden.

3 Vermögensübersicht

Das Betriebsgrundstück Krefelder Straße 214 wurde im November 2025 zum gutachterlich bestätigten Verkehrswert von 1.850.000,00 EUR veräußert, um die besicherten Bankverbindlichkeiten zurückzuführen; der Betrieb wird seither auf dem Grundstück als Mieterin fortgeführt. Das wesentliche Aktivvermögen besteht aus dem Maschinenpark (Buchwert rund 310.000,00 EUR, weit überwiegend sicherungsübereignet), Vorräten (rund 145.000,00 EUR unter Eigentumsvorbehalt der Lieferanten) und Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (rund 220.000,00 EUR, im Rahmen der Globalzession an die Niederrhein-Bank AG abgetreten, nach deren Ablösung frei). Dem stehen Verbindlichkeiten von insgesamt rund 1.640.000,00 EUR gegenüber, davon rund 412.000,00 EUR fällig.

4 Beigefügte Unterlagen

Beigefügt sind das Gläubiger- und Forderungsverzeichnis nach § 13 Abs. 1 Satz 3 InsO, die Vermögensübersicht, der Jahresabschluss zum 31.12.2024 sowie die betriebswirtschaftliche Auswertung per Januar 2026. Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.

Ich rege an, einen vorläufigen Insolvenzverwalter zu bestellen, und stehe für Rückfragen jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Matthias Vondering

Geschäftsführer

Eröffnungsbeschluss

Amtsgericht Mönchengladbach · Hohenzollernstraße 157 · 41061 Mönchengladbach

Geschäftsnummer: 32 IN 71/26

Mönchengladbach, den 01.06.2026

Beschluss

In dem Insolvenzeröffnungsverfahren über das Vermögen der

Vondering Metallform GmbH, Krefelder Straße 214, 41063 Mönchengladbach, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Mönchengladbach unter HRB 14892, vertreten durch den Geschäftsführer Matthias Vondering, ebenda,

wird am 01.06.2026 um 08:00 Uhr das Insolvenzverfahren eröffnet.

1 Das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Schuldnerin wird wegen Zahlungsunfähigkeit (§ 17 InsO) eröffnet. Der Eröffnungsantrag der Schuldnerin vom 16.03.2026 ist zulässig und begründet. Nach dem Gutachten des Sachverständigen vom 20.05.2026 ist die Schuldnerin zahlungsunfähig; eine die Kosten des Verfahrens deckende Masse ist vorhanden.

2 Zum Insolvenzverwalter wird bestellt: Rechtsanwalt Dr. Carsten Hellwege, Bismarckstraße 82, 41061 Mönchengladbach.

3 Die Gläubiger werden aufgefordert, ihre Forderungen bis zum 15.07.2026 unter Beachtung des § 174 InsO schriftlich beim Insolvenzverwalter anzumelden und dem Insolvenzverwalter unverzüglich mitzuteilen, welche Sicherungsrechte sie an beweglichen Sachen oder an Rechten der Schuldnerin in Anspruch nehmen (§ 28 Abs. 1 und 2 InsO).

4 Personen, die Verpflichtungen gegenüber der Schuldnerin haben, werden aufgefordert, nicht mehr an die Schuldnerin, sondern nur noch an den Insolvenzverwalter zu leisten (§ 28 Abs. 3 InsO).

5 Termin zur Gläubigerversammlung, in der auf der Grundlage eines Berichts des Insolvenzverwalters über den Fortgang des Verfahrens beschlossen wird (Berichtstermin), und Termin zur Prüfung der angemeldeten Forderungen (Prüfungstermin) wird bestimmt auf Mittwoch, den 12.08.2026, 10:00 Uhr, Saal A 114 des Amtsgerichts Mönchengladbach.

6 Der Beschluss über die Anordnung der vorläufigen Verwaltung vom 18.03.2026 wird mit der Eröffnung gegenstandslos.

Gründe

Der zulässige Eigenantrag hat in der Sache Erfolg. Der Sachverständige hat in seinem Gutachten vom 20.05.2026 festgestellt, dass die Schuldnerin ihre fälligen Zahlungspflichten nicht mehr erfüllen kann und die Liquiditätslücke weit mehr als zehn Prozent der fälligen Gesamtverbindlichkeiten beträgt, ohne dass eine Beseitigung in absehbarer Zeit zu erwarten ist. Die Kosten des Verfahrens sind durch die vorhandene freie Masse gedeckt (§ 26 Abs. 1 InsO).

Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen diesen Beschluss steht der Schuldnerin die sofortige Beschwerde zu (§ 34 Abs. 2 InsO). Sie ist binnen einer Notfrist von zwei Wochen ab Zustellung beim Amtsgericht Mönchengladbach oder beim Landgericht Mönchengladbach einzulegen.

Dr. Terlinden

Richterin am Amtsgericht

Grundstückskaufvertrag (beglaubigte Abschrift, Auszug)

Notar Dr. Ansgar Plückthorn · Kaiserstraße 24 · 41061 Mönchengladbach

UR-Nr. 1834/2025 P

Verhandelt zu Mönchengladbach am 12.11.2025

Vor mir, dem unterzeichnenden Notar Dr. Ansgar Plückthorn mit Amtssitz in Mönchengladbach, erschienen heute:

Herr Matthias Vondering, geboren am 03.05.1971, geschäftsansässig Krefelder Straße 214, 41063 Mönchengladbach, handelnd nicht im eigenen Namen, sondern als alleinvertretungsberechtigter, von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiter Geschäftsführer der Vondering Metallform GmbH mit Sitz in Mönchengladbach (Amtsgericht Mönchengladbach, HRB 14892) — nachfolgend „Verkäuferin“ —,

Herr Björn Casparius, geboren am 19.11.1978, geschäftsansässig Kaistraße 17, 40221 Düsseldorf, handelnd als einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Rheinpark Verwaltungs-GmbH (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 88412), diese handelnd als persönlich haftende Gesellschafterin der Rheinpark Gewerbeimmobilien GmbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRA 25617) — nachfolgend „Käuferin“ —.

Die Erschienenen baten um die Beurkundung des folgenden Grundstückskaufvertrags.

1 Grundbuchstand und Vertragsgegenstand

1.1 Die Verkäuferin ist eingetragene Eigentümerin des im Grundbuch von Mönchengladbach Blatt 8241 verzeichneten Grundbesitzes Gemarkung Mönchengladbach, Flur 112, Flurstück 46, Gebäude- und Freifläche, Krefelder Straße 214, groß 8.450 m² (nachfolgend „Vertragsgegenstand“). Der Vertragsgegenstand ist mit einer Produktionshalle nebst Verwaltungsgebäude bebaut.

1.2 In Abteilung II ist eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit (Transformatorstation) für die Netzgesellschaft Niederrhein mbH eingetragen. In Abteilung III lastet unter laufender Nummer 3 eine brieflose Grundschuld über 2.100.000,00 EUR nebst 15 Prozent Zinsen jährlich für die Niederrhein-Bank AG, Krefeld, gemäß Bewilligung vom 14.03.2018 (UR-Nr. 412/2018 K des Notars Dr. Wilhelm Kastrup, Mönchengladbach).

2 Verkauf und Kaufpreis

2.1 Die Verkäuferin verkauft den Vertragsgegenstand mit allen gesetzlichen Bestandteilen und dem Zubehör, soweit es in ihrem Eigentum steht, an die Käuferin. Die Käuferin nimmt den Verkauf an.

2.2 Der Kaufpreis beträgt 1.850.000,00 EUR (in Worten: eine Million achthundertfünfzigtausend Euro). Er entspricht dem Verkehrswert gemäß dem Gutachten der öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen Dipl.-Ing. Henrike Dallmer vom 24.10.2025, das den Beteiligten vorliegt.

2.3 Der Kaufpreis ist binnen vier Wochen nach Absendung der Fälligkeitsmitteilung des Notars auf dessen Notaranderkonto zu zahlen. Der Notar wird angewiesen, aus dem hinterlegten Kaufpreis vorrangig den zur Lastenfreistellung erforderlichen Betrag an die Niederrhein-Bank AG gemäß deren Treuhandaufträgen auszusahlen und erst den verbleibenden Rest an die Verkäuferin auszukehren.

3 Lastenfreistellung, Auflassung, Besitzübergang

3.1 Die Verkäuferin verpflichtet sich, den Vertragsgegenstand lastenfrei bezüglich Abteilung III zu verschaffen. Die Niederrhein-Bank AG hat mit Schreiben vom 10.11.2025 die Löschungsbewilligung Zug um Zug gegen Zahlung des Ablösebetrags von 1.790.000,00 EUR zugesagt.

3.2 Die Beteiligten erklärten die Auflassung. Die Käuferin bewilligte und beantragte die Eintragung einer Auflassungsvormerkung. Besitz, Nutzungen, Lasten und Gefahr gehen mit vollständiger Kaufpreiszahlung auf das Notaranderkonto über.

3.3 Die Verkäuferin und die Käuferin schließen mit gesonderter Urkunde vom heutigen Tage einen gewerblichen Mietvertrag über den Vertragsgegenstand mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einer monatlichen Nettokaltmiete von 12.900,00 EUR, beginnend mit dem Besitzübergang.

4 Sachmängel, Kosten, Abschriften

4.1 Der Vertragsgegenstand wird verkauft wie besichtigt. Ansprüche und Rechte der Käuferin wegen Sachmängeln sind ausgeschlossen, soweit die Verkäuferin einen Mangel nicht arglistig verschwiegen hat.

4.2 Die Kosten dieser Urkunde und ihres Vollzugs sowie die Grunderwerbsteuer trägt die Käuferin. Maklerkosten sind nach Erklärung der Beteiligten nicht angefallen; eine etwaige von der Verkäuferin veranlasste Vermittlungsvergütung trägt die Verkäuferin im Innenverhältnis allein.

Diese Niederschrift wurde den Erschienenen vorgelesen, von ihnen genehmigt und eigenhändig unterschrieben.

gez. Vondering · gez. Casparius · gez. Dr. Plückthorn, Notar

Gutachten über den Verkehrswert des Grundstücks Krefelder Straße 214, 41063 Mönchengladbach

Dipl.-Ing. Henrike Dallmer · Öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken (IHK Mittlerer Niederrhein) · Lindenhof 9 · 41751 Viersen

Gutachten-Nr.: 2025-138 D · Wertermittlungstichtag: 15.10.2025 · Ortsbesichtigung: 09.10.2025

Viersen, den 24.10.2025

Auftraggeberin: Vondering Metallform GmbH, Krefelder Straße 214, 41063 Mönchengladbach, vertreten durch den Geschäftsführer Matthias Vondering

Zweck des Gutachtens: Ermittlung des Verkehrswerts (Marktwerts) im Sinne des § 194 BauGB im Hinblick auf eine beabsichtigte kurzfristige Veräußerung des Betriebsgrundstücks

1 Bewertungsgegenstand

Bewertungsgegenstand ist das Grundstück Gemarkung Mönchengladbach, Flur 112, Flurstück 46, Grundbuch von Mönchengladbach Blatt 8241, Krefelder Straße 214, mit einer Fläche von 8.450 m². Das Grundstück ist mit einer 1994 errichteten und 2011 erweiterten Produktionshalle (Nutzfläche 4.120 m², lichte Höhe 7,50 m, zwei Krananlagen à 10 t) sowie einem dreigeschossigen Verwaltungsgebäude (Nutzfläche 640 m², Baujahr 1994) bebaut. Die Außenanlagen umfassen befestigte Verkehrs- und Lagerflächen von rund 2.900 m².

2 Grundlagen der Wertermittlung

Die Wertermittlung erfolgt nach den Vorschriften der Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV). Herangezogen wurden der Grundbuchauszug vom 02.10.2025, das Baulastenverzeichnis der Stadt Mönchengladbach (keine Eintragungen), der Bodenrichtwert der Gutachterausschuss-Richtwertzone „Gewerbegebiet Krefelder Straße“ von 95 EUR/m² (Stand 01.01.2025), die Mietwertübersicht Gewerbeimmobilien Region Mittlerer Niederrhein 2025 sowie die bei der Ortsbesichtigung getroffenen Feststellungen. Rechte in Abteilung II und III des Grundbuchs bleiben bei der Verkehrswertermittlung des unbelasteten Grundstücks unberücksichtigt; die Dienstbarkeit (Transformatorstation) wirkt sich wertmäßig nur unwesentlich aus und wird mit einem Abschlag von 5.000 EUR berücksichtigt.

3 Bodenwert

Bei einer Grundstücksfläche von 8.450 m² und einem lagemäßig angepassten Bodenwert von 92 EUR/m² ergibt sich ein Bodenwert von gerundet 777.000 EUR.

4 Ertragswert der baulichen Anlagen

4.1 Als marktüblich erzielbare Miete werden angesetzt: Halle 4.120 m² à 4,60 EUR/m², Verwaltungsgebäude 640 m² à 8,20 EUR/m², Freiflächen 2.900 m² à 0,90 EUR/m². Der Jahresrohertrag beträgt danach gerundet 321.700 EUR.

4.2 Nach Abzug der Bewirtschaftungskosten (18 Prozent) verbleibt ein Jahresreinertrag von gerundet 263.800 EUR. Bei einem Liegenschaftszinssatz von 6,9 Prozent, einer Restnutzungsdauer von 24 Jahren und dem Bodenwertverzinsungsbetrag von 53.600 EUR ergibt sich ein Ertragswert der baulichen Anlagen von gerundet 1.278.000 EUR.

5 Vorläufiger Ertragswert des Grundstücks

Bodenwert und Ertragswert der baulichen Anlagen ergeben zusammen 2.055.000 EUR. Nach Abzug des Abschlags für die Dienstbarkeit (5.000 EUR) beträgt der vorläufige Ertragswert gerundet 2.050.000 EUR.

6 Marktanpassung und Verkehrswert

Die Auftraggeberin hat mitgeteilt, dass die Veräußerung innerhalb weniger Wochen erfolgen soll, da der Erlös zur Rückführung fälliger Bankverbindlichkeiten benötigt wird. Für Produktionsgrundstücke dieser Größenordnung beträgt die marktübliche Vermarktungsdauer in der Region derzeit neun bis vierzehn Monate. Zur Berücksichtigung der verkürzten Vermarktungsdauer und des dadurch eingeschränkten Bieterkreises wird ein Marktanpassungsabschlag von 10 Prozent auf den vorläufigen Ertragswert vorgenommen. Es ergibt sich ein Betrag von 1.845.000 EUR.

Der Verkehrswert des Grundstücks Krefelder Straße 214, 41063 Mönchengladbach, wird zum Wertermittlungstichtag 15.10.2025 mit gerundet

1.850.000 EUR

(in Worten: eine Million achthundertfünfzigtausend Euro) angegeben.

7 Schlussbemerkung

Das Gutachten ist nur für den angegebenen Zweck und die Auftraggeberin bestimmt. Es wurde nach bestem Wissen und Gewissen unter Beachtung der einschlägigen Wertermittlungsvorschriften erstellt.

Dipl.-Ing. Henrike Dallmer

Öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige

Grundschuldbestellung (beglaubigte Abschrift, Auszug)

Notar Dr. Wilhelm Kastrup · Hindenburgstraße 112 · 41061 Mönchengladbach

UR-Nr. 412/2018 K

Verhandelt zu Mönchengladbach am 14.03.2018

Vor mir, dem unterzeichnenden Notar Dr. Wilhelm Kastrup mit Amtssitz in Mönchengladbach, erschien heute:

Herr Matthias Vondering, geboren am 03.05.1971, geschäftsansässig Krefelder Straße 214, 41063 Mönchengladbach, handelnd als alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Vondering Metallform GmbH mit Sitz in Mönchengladbach (Amtsgericht Mönchengladbach, HRB 14892) — nachfolgend „Eigentümerin“ —.

Der Erschienene erklärte:

1 Grundschuldbestellung

Die Eigentümerin ist Eigentümerin des im Grundbuch von Mönchengladbach Blatt 8241 eingetragenen Grundbesitzes Gemarkung Mönchengladbach, Flur 112, Flurstück 46, Krefelder Straße 214. Die Eigentümerin bestellt hiermit an diesem Grundbesitz zugunsten der

Niederrhein-Bank AG, Ostwall 2, 47798 Krefeld,

eine Grundschuld ohne Brief in Höhe von

2.100.000,00 EUR (in Worten: zwei Millionen einhunderttausend Euro)

nebst 15 Prozent Zinsen jährlich ab dem Tage der Bestellung und einer einmaligen Nebenleistung von 5 Prozent des Grundschuldbetrags. Die Eigentümerin bewilligt und beantragt die Eintragung der Grundschuld nebst Zinsen und Nebenleistung in das Grundbuch an nächstoffener Rangstelle der Abteilung III.

2 Unterwerfung unter die sofortige Zwangsvollstreckung

Die Eigentümerin unterwirft sich wegen des Grundschuldbetrags nebst Zinsen und Nebenleistung der sofortigen Zwangsvollstreckung aus dieser Urkunde in den belasteten Grundbesitz in der Weise, dass die Zwangsvollstreckung gegen den jeweiligen Eigentümer zulässig ist (§ 800 ZPO). Die Eigentümerin übernimmt zugleich die persönliche Haftung für die Zahlung eines Geldbetrags in Höhe des Grundschuldbetrags nebst Zinsen und unterwirft sich auch insoweit der sofortigen Zwangsvollstreckung in ihr gesamtes Vermögen.

3 Sicherungsabrede (Hinweis)

Zwischen der Eigentümerin und der Gläubigerin besteht eine gesonderte Sicherungszweckerklärung vom 14.03.2018, wonach die Grundschuld sämtliche bestehenden und künftigen Forderungen der Gläubigerin gegen die Eigentümerin aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung sichert. Die Sicherungszweckerklärung ist nicht Bestandteil dieser Urkunde.

4 Abschriften und Vollzug

Ausfertigungen und Abschriften dieser Urkunde erhalten die Eigentümerin, die Gläubigerin (vollstreckbare Ausfertigung) und das Grundbuchamt. Der Notar wird mit dem Vollzug der Urkunde beauftragt.

Diese Niederschrift wurde dem Erschienenen vorgelesen, von ihm genehmigt und eigenhändig unterschrieben.

gez. Vondering · gez. Dr. Kastrup, Notar

Eintragungsvermerk des Grundbuchamts: Eingetragen im Grundbuch von Mönchengladbach Blatt 8241, Abteilung III, laufende Nummer 3, am 27.03.2018. Amtsgericht Mönchengladbach — Grundbuchamt.

Valutenbestätigung und Ablösevereinbarung

Niederrhein-Bank AG · Firmenkundenbetreuung · Ostwall 2 · 47798 Krefeld

Ihr Ansprechpartner: Dr. Frank Tillmanns · Telefon 02151 884-2210 · Unser Zeichen: FK 6640/VMF

Krefeld, den 10.11.2025

Vondering Metallform GmbH

Herrn Geschäftsführer Matthias Vondering

Krefelder Straße 214

41063 Mönchengladbach

— vorab per E-Mail; zugleich zur Weiterleitung an Notar Dr. Plückthon, Mönchengladbach —

Betreff: Geschäftsverbindung Vondering Metallform GmbH — Valutenbestätigung zum 10.11.2025 und Ablösung der Grundschild Grundbuch von Mönchengladbach Blatt 8241, Abteilung III Nr. 3

Sehr geehrter Herr Vondering,

Sie haben uns über die beabsichtigte Veräußerung des Betriebsgrundstücks Krefelder Straße 214 an die Rheinpark Gewerbeimmobilien GmbH & Co. KG informiert und um Mitteilung des Ablösebetrags gebeten. Wir bestätigen Ihnen den Stand der durch die Grundschild über 2.100.000,00 EUR nebst Zinsen gesicherten Forderungen wie folgt.

1 Valutenstand zum 10.11.2025

1.1 Investitionsdarlehen Nr. 6640021447 (Ursprungsbetrag 2.100.000,00 EUR, Vertrag vom 14.03.2018): Restsaldo einschließlich abgerechneter Zinsen 1.418.000,00 EUR.

1.2 Darlehen Nr. 6640023051 (Maschinenfinanzierung, Vertrag vom 22.06.2021): Restsaldo 102.000,00 EUR.

1.3 Kontokorrentkredit Nr. 6640018333 (eingeräumte Linie 300.000,00 EUR): in Anspruch genommen mit 270.000,00 EUR.

Die gesicherten Forderungen valutieren damit zum Stichtag mit insgesamt 1.790.000,00 EUR. Bei Ablösung bis zum 31.12.2025 fallen keine Vorfälligkeitsentschädigungen an, da wir uns mit Ihnen über die einvernehmliche Beendigung der Engagements verständigt haben; taggenaue Zinsen bis zum Zahlungseingang sind mit dem vorgenannten Betrag pauschal abgegolten.

2 Treuhandauflagen an den Notar

Wir übersenden dem beurkundenden Notar Dr. Plückthon anliegend die Löschungsbewilligung bezüglich der Grundschild Abteilung III Nr. 3 mit der Treuhandaufgabe, von ihr nur Gebrauch zu machen, wenn uns der Ablösebetrag von 1.790.000,00 EUR vorbehaltlos auf das Konto DE44 3205 0000 0006 6400 21 gutgeschrieben worden ist. Zug um Zug mit dem Zahlungseingang geben wir außerdem die im Rahmen der Globalzession vom 14.03.2018 abgetretenen Forderungen sowie die sicherungsübereigneten Gegenstände frei, soweit sie nicht anderweitig haften.

3 Beendigung der Geschäftsverbindung

Wir weisen darauf hin, dass die Kontokorrentlinie mit vollständiger Ablösung erlischt und eine neue Kreditlinie nicht eingeräumt wird. Die in den vergangenen Monaten wiederholt aufgetretenen Überziehungen oberhalb der eingeräumten Linie sowie die Rückgabe von insgesamt vier Lastschriften im Zeitraum Juni bis Oktober 2025 haben wir Ihnen gegenüber bereits mit Schreiben vom 18.09.2025 beanstandet. Vor diesem Hintergrund begrüßen wir die vollständige Rückführung der Engagements.

Mit freundlichen Grüßen

Niederrhein-Bank AG

Dr. Frank Tillmanns · ppa. Sigrid Brauckmann

Provisionsvereinbarung und Rechnung der Vondering Immobilien e.K.

Teil 1: Provisionsvereinbarung

Vondering Immobilien e.K. · Inhaber Stefan Vondering · Viersener Straße 38 · 41061 Mönchengladbach

Mönchengladbach, den 05.11.2025

Vereinbarung über eine Vermittlungsprovision

Zwischen der Vondering Metallform GmbH, Krefelder Straße 214, 41063 Mönchengladbach, vertreten durch den Geschäftsführer Matthias Vondering (nachfolgend „Auftraggeberin“), und der Vondering Immobilien e.K., Inhaber Stefan Vondering, Viersener Straße 38, 41061 Mönchengladbach (nachfolgend „Vermittler“), wird Folgendes vereinbart.

1 Der Vermittler hat der Auftraggeberin die Gelegenheit zum Abschluss eines Kaufvertrags über das Betriebsgrundstück Krefelder Straße 214, 41063 Mönchengladbach, mit der Rheinpark Gewerbeimmobilien GmbH & Co. KG, Düsseldorf, nachgewiesen und den Vertragsschluss vermittelt.

2 Für den Fall des wirksamen Zustandekommens des Kaufvertrags erhält der Vermittler eine Pauschalprovision in Höhe von 60.000,00 EUR einschließlich der gesetzlichen Umsatzsteuer. Mit dieser Pauschale sind sämtliche Tätigkeiten des Vermittlers im Zusammenhang mit der Veräußerung abgegolten.

3 Die Provision ist fällig und zahlbar, sobald der Kaufpreis vollständig auf dem Notaranderkonto eingegangen und der auf die Auftraggeberin entfallende Resterlös ausgekehrt ist.

Mönchengladbach, den 05.11.2025

gez. Matthias Vondering (für die Auftraggeberin) · gez. Stefan Vondering (Vermittler)

Teil 2: Rechnung

Vondering Immobilien e.K. · Inhaber Stefan Vondering · Viersener Straße 38 · 41061 Mönchengladbach · USt-IdNr. DE 814 662 917

Rechnung Nr. 2025-041

Mönchengladbach, den 17.12.2025

Vondering Metallform GmbH

Krefelder Straße 214

41063 Mönchengladbach

Rechnung über Vermittlungsprovision — Objekt Krefelder Straße 214, 41063 Mönchengladbach

Sehr geehrte Damen und Herren,

für den Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss und die Vermittlung des notariellen Kaufvertrags vom 12.11.2025 (UR-Nr. 1834/2025 P des Notars Dr. Plückthron) über das Objekt Krefelder Straße 214 mit der Rheinpark Gewerbeimmobilien GmbH & Co. KG berechne ich vereinbarungsgemäß:

Der Rechnungsbetrag ist gemäß Ziffer 3 der Vereinbarung vom 05.11.2025 sofort fällig. Ich bitte um Überweisung auf mein Geschäftskonto bei der Gladbacher Bank für Handel und Gewerbe eG, IBAN DE21 3106 0181 0004 4120 33.

Mit freundlichen Grüßen

Stefan Vondering

Inhaber

Position	Betrag
Vermittlungsprovision pauschal gemäß Vereinbarung vom 05.11.2025 (netto)	50.420,17 EUR
Umsatzsteuer 19 Prozent	9.579,83 EUR
Rechnungsbetrag (brutto)	60.000,00 EUR

Vollstreckungsankündigung der Stadtkasse Mönchengladbach

Stadt Mönchengladbach · Der Oberbürgermeister · Fachbereich Finanzen — Stadtkasse,
Vollstreckungsabteilung · Rathaus Abtei · 41050 Mönchengladbach

Kassenzeichen: 5.4412.081744.2 · Auskunft erteilt: Frau Genzken · Zimmer 214 · Telefon 02161 25-3877

Mönchengladbach, den 08.10.2025

Vondering Metallform GmbH

— vertreten durch den Geschäftsführer —

Krefelder Straße 214

41063 Mönchengladbach

Vollstreckungsankündigung — Rückstände auf Gewerbesteuer und Nebenforderungen

Sehr geehrte Damen und Herren,

trotz Festsetzung, Fälligkeit und Mahnung haben Sie die nachstehend aufgeführten Forderungen der Stadt Mönchengladbach bisher nicht beglichen:

Ich fordere Sie letztmalig auf, den Gesamtrückstand von 43.612,40 EUR bis spätestens zum
24.10.2025

unter Angabe des Kassenzeichens auf das Konto der Stadtkasse Mönchengladbach, IBAN DE39 3105
0000 0000 0034 66, zu zahlen.

Sollte der Rückstand bis zu diesem Termin nicht vollständig ausgeglichen sein, werde ich ohne weitere
Ankündigung die Zwangsvollstreckung nach den Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für
das Land Nordrhein-Westfalen einleiten. In Betracht kommen insbesondere die Pfändung von
Geschäftskonten und Außenständen sowie die Vollstreckung in das bewegliche Vermögen durch den
Vollziehungsbeamten. Die durch die Vollstreckung entstehenden Kosten hätten Sie zusätzlich zu tragen.
Bereits jetzt weise ich darauf hin, dass weitere Säumniszuschläge kraft Gesetzes entstehen.

Sollten Sie zur sofortigen vollständigen Zahlung nicht in der Lage sein, können Sie bei der Stadtkasse
unter Darlegung Ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse eine Ratenzahlung beantragen. Ich weise darauf hin,
dass ein solcher Antrag die Vollstreckung nur hemmt, wenn ihm ausdrücklich stattgegeben wird.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Genzken

Stadtamtfrau

Forderung	Fälligkeit	Betrag
Gewerbesteuer-Vorauszahlung 2. Quartal 2025 (Bescheid vom 27.01.2025)	15.05.2025	19.860,00 EUR
Gewerbesteuer-Vorauszahlung 3. Quartal 2025 (Bescheid vom 27.01.2025)	15.08.2025	19.860,00 EUR
Säumniszuschläge (berechnet bis 30.09.2025)		3.376,00 EUR

Forderung	Fälligkeit	Betrag
Mahngebühren (Mahnungen vom 26.05.2025 und 25.08.2025)		516,40 EUR
Gesamtrückstand		43.612,40 EUR

Anfechtungsschreiben an die Erwerberin

Hellwege & Kollegen Rechtsanwälte · Bismarckstraße 82 · 41061 Mönchengladbach · Telefon 02161 4092-0

Unser Zeichen: 220/26 CH · Rechtsanwalt Dr. Carsten Hellwege, Insolvenzverwalter

Mönchengladbach, den 15.06.2026

Rheinpark Gewerbeimmobilien GmbH & Co. KG

— vertreten durch die Rheinpark Verwaltungs-GmbH, diese vertreten durch den Geschäftsführer Björn Casparius —

Kaistraße 17

40221 Düsseldorf

Betreff: Insolvenzverfahren über das Vermögen der Vondering Metallform GmbH (Amtsgericht Mönchengladbach, 32 IN 71/26) — Anfechtung des Grundstückskaufvertrags vom 12.11.2025 (UR-Nr. 1834/2025 P) nach §§ 129, 133 Abs. 1, 143 InsO

Sehr geehrte Damen und Herren,

durch Beschluss des Amtsgerichts Mönchengladbach vom 01.06.2026 bin ich zum Insolvenzverwalter über das Vermögen der Vondering Metallform GmbH bestellt worden. In dieser Eigenschaft erkläre ich hiermit die Anfechtung des mit Ihnen geschlossenen notariellen Kaufvertrags vom 12.11.2025 über das Grundstück Krefelder Straße 214, Mönchengladbach, nebst der zu seiner Erfüllung vorgenommenen Auflassung und begründe dies wie folgt.

1 Anfechtbarkeit dem Grunde nach

1.1 Die Veräußerung des Betriebsgrundstücks ist eine Rechtshandlung der Schuldnerin, die innerhalb von zehn Jahren vor dem Eröffnungsantrag vom 16.03.2026 vorgenommen wurde (§ 133 Abs. 1 Satz 1 InsO in Verbindung mit § 140 InsO); tatsächlich lagen zwischen Beurkundung und Antrag nur rund vier Monate.

1.2 Die Rechtshandlung hat die Insolvenzgläubiger benachteiligt (§ 129 Abs. 1 InsO). Mir ist bewusst, dass Sie einwenden werden, das Grundstück sei durch die Grundschild über nominal 2.100.000,00 EUR wertausschöpfend belastet gewesen. Dieser Einwand trägt nicht. Maßgeblich für die Frage der Wertausschöpfung ist nicht der Nominalbetrag der Grundschild, sondern die Höhe der durch sie tatsächlich gesicherten Forderungen, denn wegen des nicht valuierten Teils stand der Schuldnerin aus der Sicherungsabrede ein Rückgewähranspruch zu, der Bestandteil ihres haftenden Vermögens war. Die gesicherten Forderungen valuierten nach der Bestätigung der Niederrhein-Bank AG vom 10.11.2025 mit 1.790.000,00 EUR. Schon bei dem beurkundeten Kaufpreis von 1.850.000,00 EUR verblieb somit ein freier Grundstückswert von 60.000,00 EUR, der den Gläubigern durch die anschließende Weiterleitung an einen Dritten entzogen worden ist. Hinzu kommt, dass das von der Schuldnerin selbst beauftragte Verkehrswertgutachten vom 24.10.2025 den vorläufigen Ertragswert mit 2.050.000,00 EUR ermittelt und lediglich wegen der von der Schuldnerin gewünschten eiligen Verwertung einen Abschlag von zehn Prozent vorgenommen hat. Der Sache nach wurde das Grundstück damit um rund 200.000,00 EUR unter seinem ohne Verwertungsdruck erzielbaren Wert veräußert; mindestens in diesem Umfang liegt eine unmittelbare Gläubigerbenachteiligung vor.

1.3 Die Schuldnerin handelte mit dem Vorsatz, ihre Gläubiger zu benachteiligen. Sie war bereits seit Mitte April 2025 zahlungsunfähig; ich verweise auf den als Anlage beigefügten Liquiditätsstatus, der ab dem 15.04.2025 eine durchgehende, zuletzt über 90 Prozent betragende Deckungslücke ausweist. Wer in dieser Lage sein einziges werthaltiges Anlagevermögen unter Zeitdruck mit einem Eilabschlag veräußert

und den verbleibenden Übererlös taggleich an einen nahen Angehörigen des Geschäftsführers weiterleitet, nimmt die Benachteiligung seiner Gläubiger mindestens billigend in Kauf.

1.4 Ihre Kenntnis vom Gläubigerbenachteiligungsvorsatz wird nach § 133 Abs. 1 Satz 2 InsO vermutet, wenn Sie wussten, dass die Zahlungsunfähigkeit der Schuldnerin drohte und die Handlung die Gläubiger benachteiligte. Ihnen war aus dem Gutachten, das Ihnen nach Ziffer 2.2 des Kaufvertrags vorlag, der Eilabschlag ebenso bekannt wie der dort mitgeteilte Anlass der Veräußerung, nämlich die Rückführung fälliger Bankverbindlichkeiten. Zudem haben Sie das Objekt nach meinen Erkenntnissen im Herbst 2025 gezielt als kurzfristige Verwertung aus einer Sondersituation angekauft.

2 Rechtsfolge

Nach § 143 Abs. 1 InsO ist zur Insolvenzmasse zurückzugewähren, was durch die anfechtbare Handlung aus dem Vermögen der Schuldnerin veräußert worden ist. Ich fordere Sie daher auf, bis zum

17.07.2026

Ihre Bereitschaft zur Rückauflassung des Grundstücks Zug um Zug gegen Rückzahlung des Kaufpreises aus der Masse zu erklären, hilfsweise Wertersatz in Höhe der Differenz zwischen dem ohne Verwertungsdruck erzielbaren Wert und dem gezahlten Kaufpreis, mithin 200.000,00 EUR, an die Masse zu leisten. Sollte die Frist fruchtlos verstreichen, werde ich ohne weitere Ankündigung Klage erheben.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Carsten Hellwege

Rechtsanwalt, Insolvenzverwalter

Anlagen: Eröffnungsbeschluss vom 01.06.2026 (beglaubigte Abschrift), Liquiditätsstatus (Tabelle)

Anfechtungsschreiben an Stefan Vondering (Vondering Immobilien e.K.)

Hellwege & Kollegen Rechtsanwälte · Bismarckstraße 82 · 41061 Mönchengladbach · Telefon 02161 4092-0

Unser Zeichen: 220/26 CH · Rechtsanwalt Dr. Carsten Hellwege, Insolvenzverwalter

Mönchengladbach, den 15.06.2026

Herrn Stefan Vondering

— zugleich als Inhaber der Vondering Immobilien e.K. —

Viersener Straße 38

41061 Mönchengladbach

Betreff: Insolvenzverfahren über das Vermögen der Vondering Metallform GmbH (Amtsgericht Mönchengladbach, 32 IN 71/26) — Anfechtung der Zahlung von 60.000,00 EUR vom 22.12.2025 nach §§ 129, 134, 133, 143 InsO; Rückzahlungsaufforderung

Sehr geehrter Herr Vondering,

durch Beschluss des Amtsgerichts Mönchengladbach vom 01.06.2026 bin ich zum Insolvenzverwalter über das Vermögen der Vondering Metallform GmbH bestellt worden. Die Schuldnerin hat am 22.12.2025 unter dem Verwendungszweck „Vermittlungsprovision Objekt Krefelder Str. 214“ einen Betrag von 60.000,00 EUR auf Ihr Geschäftskonto überwiesen. Diese Zahlung fechte ich hiermit an und fordere Sie zur Rückzahlung an die Insolvenzmasse auf.

1 Anfechtung als unentgeltliche Leistung (§ 134 Abs. 1 InsO)

1.1 Die Zahlung erfolgte innerhalb von vier Jahren vor dem Eröffnungsantrag vom 16.03.2026. Sie war unentgeltlich, weil ihr keine werthaltige Gegenleistung gegenüberstand. Nach den mir vorliegenden Unterlagen ist die Erwerberin nicht durch Sie, sondern durch ihre eigene Ankaufsrecherche auf das Objekt aufmerksam geworden; sie hat sich bereits am 29.09.2025 unmittelbar an den Geschäftsführer der Schuldnerin gewandt. Die „Provisionsvereinbarung“ datiert erst vom 05.11.2025 und damit aus einem Zeitpunkt, zu dem die Vertragsverhandlungen mit der Erwerberin bereits liefen und der Beurkundungstermin feststand. Eine Nachweis- oder Vermittlungsleistung, die eine Provision von 60.000,00 EUR — dem exakten Betrag des gesamten der Schuldnerin verbliebenen Verkaufserlöses — rechtfertigen könnte, ist nicht ersichtlich. Im notariellen Kaufvertrag vom 12.11.2025 haben die Beteiligten zudem erklärt, dass Maklerkosten nicht angefallen seien.

1.2 Auf Ihre Kenntnis von der wirtschaftlichen Lage der Schuldnerin kommt es im Rahmen des § 134 InsO nicht an.

2 Hilfsweise: Vorsatzanfechtung (§ 133 Abs. 1 InsO)

Die Schuldnerin war spätestens seit Mitte April 2025 zahlungsunfähig; auf den beigefügten Liquiditätsstatus nehme ich Bezug. Indem ihr Geschäftsführer den letzten freien Erlös aus der Veräußerung des einzigen werthaltigen Anlagevermögens vollständig an Sie als seinen Bruder weiterleitete, handelte die Schuldnerin mit Gläubigerbenachteiligungsvorsatz. Als Bruder des Geschäftsführers sind Sie eine der Schuldnerin nahestehende Person im Sinne des § 138 Abs. 2 Nr. 3 in Verbindung mit Abs. 1 Nr. 3 InsO. Bereits die zeitliche Abfolge — Vereinbarung vom 05.11.2025, Beurkundung am 12.11.2025, Auskehrung des Resterlöses am 19.12.2025, Weiterleitung an Sie am 22.12.2025 — sowie der Umstand, dass die Zahlung das Geschäftskonto der Schuldnerin unmittelbar

wieder auf einen Sollsaldo führte, belegen, dass Ihnen die angespannte Lage der Schuldnerin bekannt war.

3 Rückgewähr und Frist

Nach § 143 Abs. 1 InsO haben Sie 60.000,00 EUR zur Insolvenzmasse zurückzugewähren. Als Empfänger einer unentgeltlichen Leistung könnten Sie sich auf einen Wegfall der Bereicherung nur berufen, soweit Sie nicht wussten, dass die Leistung die Gläubiger benachteiligt (§ 143 Abs. 2 InsO); dafür ist nach dem Gesagten nichts ersichtlich. Ich fordere Sie auf, den Betrag von

60.000,00 EUR

bis zum 17.07.2026 auf das Insolvenz-Sonderkonto IBAN DE55 3106 0181 0009 9821 07 unter Angabe des Zeichens 220/26 CH zu zahlen. Nach fruchtlosem Fristablauf werde ich Klage erheben; in diesem Fall fallen zusätzlich Prozesszinsen und Kosten an.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Carsten Hellwege

Rechtsanwalt, Insolvenzverwalter

Anlagen: Eröffnungsbeschluss vom 01.06.2026 (beglaubigte Abschrift), Liquiditätsstatus (Tabelle)

Erwiderung des gegnerischen Anwalts

Brandstätter Rechtsanwälte PartG mbB · Königsallee 61 · 40215 Düsseldorf · Telefon 0211 8804-100

Unser Zeichen: 1442/26 LB · Rechtsanwalt Dr. Leo Brandstätter

Düsseldorf, den 30.06.2026

Herrn Rechtsanwalt

Dr. Carsten Hellwege

— als Insolvenzverwalter über das Vermögen der Vondering Metallform GmbH —

Bismarckstraße 82

41061 Mönchengladbach

Betreff: Insolvenzverfahren Vondering Metallform GmbH (Amtsgericht Mönchengladbach, 32 IN 71/26) —
Ihre Anfechtungsschreiben vom 15.06.2026; Ihr Zeichen 220/26 CH

Sehr geehrter Herr Kollege Dr. Hellwege,

wir zeigen an, dass uns die Rheinpark Gewerbeimmobilien GmbH & Co. KG sowie Herr Stefan Vondering, dieser zugleich als Inhaber der Vondering Immobilien e.K., mit der Wahrnehmung ihrer Interessen beauftragt haben. Ordnungsgemäße Bevollmächtigung wird anwaltlich versichert. Die mit Ihren Schreiben vom 15.06.2026 geltend gemachten Ansprüche weisen wir namens beider Mandanten zurück.

1 Keine Gläubigerbenachteiligung durch den Grundstückskaufvertrag (§ 129 Abs. 1 InsO)

1.1 Die Anfechtung des Kaufvertrags scheitert bereits an der fehlenden Gläubigerbenachteiligung. Das Grundstück war mit einer Grundschuld über 2.100.000,00 EUR nebst 15 Prozent Zinsen jährlich und einer einmaligen Nebenleistung von 5 Prozent belastet. Der dingliche Haftungsumfang der Grundschuld überstieg damit den von Ihnen selbst zugrunde gelegten Verkehrswert von 1.850.000,00 EUR bei weitem. Ein wertausschöpfend belastetes Grundstück gehört wirtschaftlich nicht zum haftenden Vermögen des Schuldners; seine Veräußerung kann die Zugriffslage der Insolvenzgläubiger nicht verschlechtern. Im Zwangsversteigerungsfall wäre für die Masse kein Erlösanteil verblieben, zumal die Grundschuldgläubigerin berechtigt gewesen wäre, auch die dinglichen Zinsen für mehrere Jahre geltend zu machen.

1.2 Soweit Sie auf die Valutierung mit lediglich 1.790.000,00 EUR abstellen, verkennen Sie, dass die Sicherungszweckerklärung vom 14.03.2018 sämtliche bestehenden und künftigen Forderungen der Niederrhein-Bank AG aus der Geschäftsverbindung sicherte. Der von Ihnen bemühte Rückgewähranspruch war daher kein feststehender Vermögenswert, sondern stand unter dem Vorbehalt jeder weiteren Kreditinanspruchnahme und der Abrechnung der Bank einschließlich Zinsen und Kosten.

1.3 Der Vorwurf einer Veräußerung unter Wert liegt neben der Sache. Der Kaufpreis entsprach exakt dem von einer öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen ermittelten Verkehrswert. Der Marktanpassungsabschlag ist Bestandteil der gutachterlichen Wertermittlung, die die konkreten Marktverhältnisse — einschließlich der Vermarktungsdauer — abzubilden hat; einen „wahren Wert“ jenseits des erzielbaren Marktpreises gibt es nicht. Unsere Mandantin war überdies die einzige Interessentin, die bereit war, das Objekt bei fortbestehender Nutzung durch die Verkäuferin als Mieterin zu erwerben; gerade der Abschluss des Mietvertrags hat der Schuldnerin die Betriebsfortführung überhaupt erst ermöglicht und die Masse um Verwertungskosten entlastet.

1.4 Unserer Mandantin fehlte im Übrigen jede Kenntnis von einem angeblichen Benachteiligungsvorsatz. Sie kannte weder die Kontoführung noch die Rückstände der Schuldnerin; die Formulierung im Gutachten

über die „Rückführung fälliger Bankverbindlichkeiten“ beschreibt einen bei
Gewerbeimmobilientransaktionen alltäglichen Vorgang und lässt nicht auf Zahlungsunfähigkeit schließen.

2 Zur Zahlung an Herrn Stefan Vondering

2.1 Die Zahlung von 60.000,00 EUR war nicht unentgeltlich. Herr Vondering hat den Kontakt zwischen seinem Bruder und Herrn Casparius bereits im Sommer 2025 anlässlich einer Veranstaltung des Golfclubs Rheydter Land angebahnt und die Transaktion anschließend begleitet, insbesondere die Unterlagen für die Käuferseite zusammengestellt, die Besichtigungen am 02.10.2025 und 09.10.2025 organisiert und die Verhandlung des Mietvertrags vorbereitet. Eine Provision von rund 3,2 Prozent des Kaufpreises hält sich im Rahmen des bei Gewerbeobjekten Üblichen. Dass die schriftliche Fixierung erst am 05.11.2025 erfolgte, ist unschädlich; die Vereinbarung bestätigte eine bereits zuvor mündlich getroffene Abrede.

2.2 Die Erklärung im Notarvertrag, Maklerkosten seien „nicht angefallen“, bezog sich ersichtlich allein auf eine von der Käuferin geschuldete Maklerprovision und steht der Innenprovision der Verkäuferin nicht entgegen; das stellt Ziffer 4.2 der Urkunde selbst klar.

2.3 Für einen Gläubigerbenachteiligungsvorsatz der Schuldnerin und erst recht für eine Kenntnis unseres Mandanten hiervon tragen Sie die Darlegungs- und Beweislast. Der von Ihnen übersandte, von Ihnen selbst rekonstruierte Liquiditätsstatus ist als Parteivortrag nicht geeignet, eine seit April 2025 bestehende Zahlungsunfähigkeit zu belegen; er steht zudem in offenem Widerspruch zu den Angaben des Geschäftsführers im Eigenantrag, wonach die Zahlungsunfähigkeit erst Anfang Februar 2026 eingetreten ist.

3 Ergebnis

Beide Mandanten lehnen die geforderten Zahlungen und die Rückauflassung ab. Sollten Sie Klage erheben, werden wir uns mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln verteidigen. Gesprächsbereitschaft für eine vergleichsweise Gesamtlösung besteht gleichwohl; insoweit regen wir eine Besprechung nach der Sommerpause an.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Dr. Leo Brandstätter

Rechtsanwalt

Handaktenvermerk nach Eingang der Erwiderung

Hellwege & Kollegen Rechtsanwälte · Bismarckstraße 82 · 41061 Mönchengladbach

Unser Zeichen: 220/26 CH · Verfasser: Rechtsanwalt Dr. Carsten Hellwege · Diktat: 02.07.2026

Insolvenzverfahren Vondering Metallform GmbH (Amtsgericht Mönchengladbach, 32 IN 71/26) —
Vermerk zur Erwiderung Brandstätter vom 30.06.2026 und zum weiteren Vorgehen

1 Würdigung der Erwiderung

1.1 Der Einwand der wertausschöpfenden Belastung ist das Kernproblem des Falls und wird über Erfolg oder Misserfolg der Anfechtung des Kaufvertrags entscheiden. Die Gegenseite stellt auf den dinglichen Haftungsumfang (Nominalbetrag nebst Grundschuldzinsen) ab, wir auf die Valutierung. Zu klären ist, welchen Betrag die Bank im Verwertungsfall nach der Sicherungszweckerklärung tatsächlich hätte beanspruchen dürfen; die Sicherungszweckerklärung vom 14.03.2018 ist bei der Niederrhein-Bank AG anzufordern. Nach der Valutenbestätigung vom 10.11.2025 waren es 1.790.000,00 EUR. Der Rückgewähranspruch bezüglich des nicht valuierten Teils war entgegen der Gegenseite kein bloß theoretischer Posten: Die Bank hat die Geschäftsverbindung beendet und keine neuen Kredite ausgereicht, sodass eine Wiederausnutzung der Grundschuld nicht mehr in Betracht kam.

1.2 Zum Gutachten: Der Marktanpassungsabschlag von zehn Prozent ist angreifbar, weil er nicht die Marktverhältnisse, sondern den individuellen Verwertungsdruck der Schuldnerin abbildet. Es ist zu prüfen, ob ein gerichtliches Sachverständigengutachten im Anfechtungsprozess einen um den Abschlag bereinigten Wert bestätigen würde. Vorsorglich sollte die Sachverständige Dallmer um Erläuterung gebeten werden, ob der Abschlag eine Vorgabe der Auftraggeberin umsetzte.

1.3 Zur Provision: Die Behauptung einer Kontaktabbahnung über den Golfclub steht in Widerspruch zur E-Mail des Herrn Casparius vom 29.09.2025, in der dieser den Erstkontakt ausdrücklich mit der eigenen Ankaufsrecherche begründet und um Benennung eines Ansprechpartners bittet — von einer Vorbefassung des Stefan Vondering ist dort keine Rede. Die E-Mail des Geschäftsführers an seinen Bruder vom 03.11.2025 spricht ebenfalls gegen eine echte Vermittlungsleistung und trägt zugleich den Benachteiligungsvorsatz. Beide Nachrichten sind aus den gesicherten Postfächern forensisch gesichert und verwertbar.

1.4 Zur Zahlungsunfähigkeit: Der Widerspruch zwischen Eigenantrag (Eintritt Anfang Februar 2026) und rekonstruiertem Liquiditätsstatus (Eintritt Mitte April 2025) geht nicht zu unseren Lasten, sondern zu Lasten des Geschäftsführers, der im Antrag erkennbar den Zeitraum vor dem Grundstücksverkauf ausgeblendet hat. Die Rückgaben von Lastschriften ab April 2025, das Beanstandungsschreiben der Bank vom 18.09.2025 und die Vollstreckungsankündigung der Stadtkasse vom 08.10.2025 stützen den Status. Für den Prozess ist der Status um die zugrunde liegenden Buchhaltungsdaten (OPOS-Listen, Bankauszüge) als Anlagenkonvolut zu ergänzen.

2 Weiteres Vorgehen

2.1 Klageentwurf gegen Stefan Vondering auf Zahlung von 60.000,00 EUR nebst Zinsen bis zum 31.07.2026 fertigen; hier ist die Erfolgsaussicht am höchsten, weil es auf die Benachteiligung durch die Provisionszahlung ankommt und der Einwand der wertausschöpfenden Belastung diese Zahlung von vornherein nicht erfasst — die 60.000,00 EUR waren gerade der freie, der Masse entzogene Erlösanteil.

2.2 Gegenüber der Erwerberin zunächst das Gesprächsangebot aufgreifen; Vergleichsrahmen: Wertersatz zwischen 100.000,00 und 200.000,00 EUR unter Aufrechterhaltung des Mietvertrags. Verjährung (§ 146 InsO, drei Jahre ab Verfahrenseröffnung) ist nicht kritisch, gleichwohl Fristenkontrolle notieren.

2.3 Gläubigerausschuss im Berichtstermin am 12.08.2026 über beide Anfechtungskomplexe unterrichten.

Dr. Hellwege

Rechtsanwalt, Insolvenzverwalter

Rechtsanwalt Dr. Carsten Hellwege - Insolvenzverwalter Bismarckstrasse 65, 41061 Moenchengladbach

Klageschrift

Landgericht Moenchengladbach

3. Zivilkammer

Hohenzollernstrasse 157, 41061 Moenchengladbach

In dem Rechtsstreit

Rechtsanwalt Dr. Carsten Hellwege, als Insolvenzverwalter ueber das Vermoegen der Vondering Metallform GmbH

Klaeger -

gegen

Rheinpark Gewerbeimmobilien GmbH & Co. KG, vertreten durch die Komplementaerin, diese vertreten durch den Geschaeftsfuehrer Bjoern Casparius, Koenigsallee 108, 40212 Duesseldorf

Beklagte -

wird namens und im Auftrag des Klaegers Klage erhoben mit dem Antrag, die Beklagte zu verurteilen, an den Klaeger Wertersatz in Hoehe von EUR 197.400,00 nebst Zinsen seit dem 16.07.2026 zu zahlen, hilfsweise das im Grundbuch von Moenchengladbach-Rheydt Blatt 4471 eingetragene Grundstueck Zug um Zug gegen Rueckzahlung des Kaufpreises von EUR 1.850.000,00 an den Klaeger rueckaufzulassen.

Begruendung

Der Kaufvertrag vom 12.11.2025 unterliegt der Anfechtung nach Paragraf 133 Abs. 1, hilfsweise Paragraf 132 InsO. Der im Verkehrswertgutachten vom 24.10.2025 vorgenommene Marktanpassungsabschlag von 10 Prozent beruht ausweislich Ziffer 4.2 des Gutachtens allein auf dem Zeitdruck der Schuldnerin und nicht auf der Marktlage; der tatsaechliche Verkehrswert ohne Zeitdruck betraegt EUR 2.050.000,00. Der Klaeger beziffert die unmittelbare Benachteiligung mit der Differenz zwischen diesem Wert und dem erzielten Kaufpreis, abzueglich der wertausschoepfenden Belastung.

Die Beklagte kannte nach dem im Gutachten dokumentierten Hinweis auf die Ruckfuehrung faelliger Bankverbindlichkeiten den drohenden Benachteiligungsvorsatz der Schuldnerin oder haette ihn bei der gebotenen Sorgfalt einer gewerblichen Bestandshalterin erkennen muessen.

Dr. Carsten Hellwege Rechtsanwalt, Insolvenzverwalter

Rechtsanwalt Dr. Leo Brandstaetter Koenigsallee 78, 40212 Duesseldorf

Klageerwiderung

An das Landgericht Moenchengladbach - Az. 5 O 214/26

Namens und im Auftrag der Beklagten wird beantragt, die Klage abzuweisen.

Begründung

Die Beklagte hat zum vollen gutachterlich festgestellten Verkehrswert erworben. Der Marktanpassungsabschlag ist gutachterlich ueblich und nicht zu beanstanden; ein Sachverstaendiger duerfe Verwertungsdruck einpreisen, ohne dass dies die Marktueblichkeit des Ergebnisses in Frage stelle. Die Beklagte hatte keinerlei Kenntnis von einer wirtschaftlichen Krise der Schuldnerin; der Hinweis im Gutachten auf die Rueckfuehrung von Bankverbindlichkeiten sei ihr vor Abschluss nicht bekannt gewesen, da sie das Gutachten erst nach Vertragsschluss vollstaendig erhalten habe.

Die wertausschoepfende Belastung schliesse jede Glaebigerbenachteiligung von vornherein aus; auf den Marktanpassungsabschlag komme es daher nicht an.

Dr. Leo Brandstaetter Rechtsanwalt

Rechtsanwalt Dr. Carsten Hellwege - Insolvenzverwalter Bismarckstrasse 65, 41061 Moenchengladbach

Replik

An das Landgericht Moenchengladbach - Az. 5 O 214/26

Die Klageerwiderung ueberzeugt nicht.

1. Der Marktanpassungsabschlag ist ausweislich der Gutachtenformulierung ausdruecklich individuell, nicht marktbezogen begruendet; ein pauschaler Verweis auf gutachterliche Ueblichkeit ersetzt keine Auseinandersetzung mit dem konkreten Gutachtentext.
2. Der Vortrag, das Gutachten sei erst nach Vertragsschluss vollstaendig uebermittelt worden, steht im Widerspruch zur E-Mail der Beklagten vom 29.09.2025, in der bereits auf eine 'interne Bewertung mit Bankinformationen' Bezug genommen wird.
3. Die wertausschoepfende Belastung schliesst allenfalls die mittelbare, nicht aber die unmittelbare Benachteiligung durch den unter Wert liegenden Kaufpreis aus.

Es wird um Terminsbestimmung und Ladung des Sachverstaendigen zur muendlichen Erlaeuterung gebeten.

Dr. Carsten Hellwege Rechtsanwalt, Insolvenzverwalter

Landgericht Moenchengladbach - 3. Zivilkammer Hohenzollernstrasse 157, 41061 Moenchengladbach

Beweisbeschluss

Az. 5 O 214/26

In dem Rechtsstreit Dr. Hellwege ./ Rheinpark Gewerbeimmobilien GmbH & Co. KG wird beschlossen:

1. Es wird Beweis erhoben durch Einholung eines ergaenzenden muendlichen Gutachtens der Sachverstaendigen Dipl.-Ing. Henrike Dallmer zu der Frage, ob und in welcher Hoehe der im schriftlichen Gutachten vom 24.10.2025 vorgenommene Marktanpassungsabschlag marktueblich oder individuell verwertungsdruckbedingt war.
2. Es wird Beweis erhoben durch Vernehmung des Zeugen Bjoern Casparius zu der Frage, wann die Beklagte erstmals Kenntnis vom Inhalt des Verkehrswertgutachtens erlangt hat.

Moenchengladbach, 22.09.2026

Vorsitzende RichterIn am Landgericht Dr. Sabine Kortmann

Landgericht Moenchengladbach - 3. Zivilkammer Hohenzollernstrasse 157, 41061 Moenchengladbach

Protokoll der muendlichen Verhandlung mit Gutachtenerlaeuterung

Termin vom 10.11.2026, Az. 5 O 214/26

Die Sachverstaendige Dipl.-Ing. Henrike Dallmer erlaeutert: 'Der von mir vorgenommene Abschlag von 10 Prozent war ausschliesslich durch die von der Auftraggeberin mitgeteilte Notwendigkeit einer zuegigen Verwertung veranlasst. Ein Erwerber ohne Zeitdruck haette den Ertragswert von 2.050.000 Euro voraussichtlich ohne Abschlag gezahlt.'

Der Zeuge Bjoern Casparius gibt an: 'Wir haben das vollstaendige Gutachten einschliesslich der Bankinformationen bereits am 20. Oktober 2025 erhalten, also vor Beurkundung.'

Protokollfuehrer: Justizangestellter T. Reimann

Vorsitzende RichterIn am Landgericht Dr. Sabine Kortmann

Landgericht Moenchengladbach - 3. Zivilkammer Hohenzollernstrasse 157, 41061 Moenchengladbach

Vergleichsverhandlungsprotokoll

Im Anschluss an die Beweisaufnahme vom 10.11.2026 erklæaren die Parteien Vergleichsbereitschaft.

Die Beklagte bietet eine Zahlung von EUR 140.000,00 zur Abgeltung des unmittelbaren Benachteiligungskomplexes an; der Klæager fordert EUR 170.000,00 unter Hinweis auf das Beweisergebnis.

Beiden Seiten wird eine Erklæungsfrist bis zum 24.11.2026 eingeræumt.

Protokollfuehrerin: Justizangestellte C. Wollersheim

Rechtsanwalt Dr. Carsten Hellwege - Insolvenzverwalter Bismarckstrasse 65, 41061 Moenchengladbach

Vergleichsvereinbarung

Zwischen Rechtsanwalt Dr. Carsten Hellwege als Insolvenzverwalter und der Rheinpark Gewerbeimmobilien GmbH & Co. KG wird folgender Vergleich geschlossen:

1. Die Beklagte zahlt an die Masse EUR 155.000,00 in zwei Raten (EUR 80.000,00 bis 15.12.2026, EUR 75.000,00 bis 31.01.2027).
2. Mit vollstaendiger Zahlung sind saemtliche wechselseitigen Anspruche aus dem Grundstuecksverkauf vom 12.11.2025 erledigt.
3. Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben.

Dr. Carsten Hellwege Rechtsanwalt, Insolvenzverwalter

Rechtsanwalt Dr. Carsten Hellwege - Insolvenzverwalter Bismarckstrasse 65, 41061 Moenchengladbach

Klageschrift

Amtsgericht Moenchengladbach

Hohenzollernstrasse 157, 41061 Moenchengladbach

In dem Rechtsstreit

Rechtsanwalt Dr. Carsten Hellwege, als Insolvenzverwalter ueber das Vermoegen der Vondering Metallform GmbH

Klaeger -

gegen

Herrn Stefan Vondering, Inhaber der Vondering Immobilien e.K., Aachener Strasse 220, 41063 Moenchengladbach

Beklagter -

wird Klage erhoben mit dem Antrag, den Beklagten zu verurteilen, an den Klaeger EUR 60.000,00 nebst Zinsen seit dem 29.06.2026 zu zahlen.

Begrundung

Die als 'Vermittlungsprovision' bezeichnete Zahlung erfolgte unentgeltlich im Sinne des Paragraf 134 InsO, da der Beklagte keine werthaltige Vermittlungsleistung erbracht hat; der Notarvertrag weist ausdruecklich aus, dass Maklerkosten nicht angefallen sind. Die Provisionsvereinbarung vom 05.11.2025 datiert eine Woche vor der Beurkundung und wurde erst nach dem eigenen Erstkontakt der Erwerberin am 29.09.2025 erstellt.

Dr. Carsten Hellwege Rechtsanwalt, Insolvenzverwalter

Amtsgericht Moenchengladbach Hohenzollernstrasse 157, 41061 Moenchengladbach

Versaeumnisurteil

Az. 12 C 388/26

Der Beklagte Stefan Vondering ist trotz ordnungsgemaesser Ladung im Termin vom 08.10.2026 nicht erschienen und hat sich zur Klage nicht schriftsaetzlich geaeussert.

Es ergeht folgendes Versaeumnisurteil: Der Beklagte wird verurteilt, an den Klaeger EUR 60.000,00 nebst Zinsen in Hoehe von 5 Prozentpunkten ueber dem Basiszinssatz seit dem 29.06.2026 zu zahlen. Der Beklagte traegt die Kosten des Rechtsstreits.

Moenchengladbach, 08.10.2026

Richterin am Amtsgericht Dr. Franziska Lohmann

Rechtsanwalt Dr. Carsten Hellwege - Insolvenzverwalter Bismarckstrasse 65, 41061 Moenchengladbach

Kostenfestsetzungsbeschluss und Abschlussvermerk

Das Amtsgericht Moenchengladbach setzt die von Stefan Vondering an den Klaeger zu erstattenden Kosten auf EUR 4.238,60 fest (Az. 12 C 388/26).

Abschlussvermerk des Verwalters

Der Vergleichsbetrag aus dem Verfahren gegen die Rheinpark Gewerbeimmobilien GmbH & Co. KG (EUR 155.000,00) ist vollstaendig auf dem Massekonto eingegangen. Gegen Stefan Vondering wurde nach fruchtlosem Fristablauf die Zwangsvollstreckung aus dem Versaeumnisurteil eingeleitet; eine Kontopfaendung bei der Sparkasse Moenchengladbach erbrachte EUR 22.400,00, die Restforderung von EUR 37.600,00 zuzueglich Kosten bleibt tituliert offen.

Beide Anfechtungskomplexe sind damit wirtschaftlich abgeschlossen; die Akte wird zur Schlussrechnungslegung vorgemerkt.

Dr. Carsten Hellwege Rechtsanwalt, Insolvenzverwalter

Anlage: Betriebsgrundstueck Krefelder Str. 214

Flurstueck 1188/4, Gemarkung Rheydt

Grundbuch von Moenchengladbach-Rheydt Blatt 4471

Grundstuecksflaeche: 8.420 qm, Hallenflaeche: 3.100 qm

Verkauft an Rheinpark Gewerbeimmobilien GmbH & Co. KG am 12.11.2025

Foto-Vermerk der Sachverstaendigen vom 24.10.2025

Anlage zur Akte - interne Dokumentation

Bilddatei: grundstueck_krefelder_strasse_luftbild_vermerk.jpg

Datei

PDF-Anhang: pdfs/22_vergleichsvereinbarung_rheinpark_2026-11-24.pdf

Rechtsanwalt Dr. Carsten Hellwege - Insolvenzverwalter
Bismarckstrasse 65, 41061 Moenchengladbach

Vergleichsvereinbarung

Zwischen Rechtsanwalt Dr. Carsten Hellwege als Insolvenzverwalter und der Rheinpark Gewerbeimmobilien GmbH & Co. KG wird folgender Vergleich geschlossen:

1. Die Beklagte zahlt an die Masse EUR 155.000,00 in zwei Raten (EUR 80.000,00 bis 15.12.2026, EUR 75.000,00 bis 31.01.2027).
2. Mit vollstaendiger Zahlung sind saemtliche wechselseitigen Anspruche aus dem Grundstuecksverkauf vom 12.11.2025 erledigt.
3. Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben.

Dr. Carsten Hellwege
Rechtsanwalt, Insolvenzverwalter

Datei

PDF-Anhang: pdfs/25_kostenfestsetzungsbeschluss_und_vollstreckungsvermerk.pdf

Rechtsanwalt Dr. Carsten Hellwege - Insolvenzverwalter
Bismarckstrasse 65, 41061 Moenchengladbach

Kostenfestsetzungsbeschluss und Abschlussvermerk

Das Amtsgericht Moenchengladbach setzt die von Stefan Vondering an den Klaeger zu erstattenden Kosten auf EUR 4.238,60 fest (Az. 12 C 388/26).

Abschlussvermerk des Verwalters

Der Vergleichsbetrag aus dem Verfahren gegen die Rheinpark Gewerbeimmobilien GmbH & Co. KG (EUR 155.000,00) ist vollstaendig auf dem Massekonto eingegangen. Gegen Stefan Vondering wurde nach fruchtlosem Fristablauf die Zwangsvollstreckung aus dem Versaeumnisurteil eingeleitet; eine Kontopfaendung bei der Sparkasse Moenchengladbach erbrachte EUR 22.400,00, die Restforderung von EUR 37.600,00 zuzueglich Kosten bleibt titulierte offen.

Beide Anfechtungskomplexe sind damit wirtschaftlich abgeschlossen; die Akte wird zur Schlussrechnungslegung vorgemerkt.

Dr. Carsten Hellwege
Rechtsanwalt, Insolvenzverwalter